CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI PER L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

INTRODUZIONE AL CORSO BASE
DI
PREVENZIONE INCENDI

(Il CNVVF . Il D.to L.vo 139/06. La prevenzione incendi secondo il D.to L.vo 139/06 e il D.to L.vo 81/08)

A cura di: ing. Luigi GIUDICE
Direttore Regionale dei VVF per
il Friuli Venezia Giulia

Sommario

- Generalità
- Il DM 5 Agosto 2011: la formazione del professionista antincendio
- La Prevenzione incendi e le norme tecniche di prevenzione incendi
- Il procedimento di prevenzione incendi
- Il professionista antincendio: competenze professionali

GENERALITÀ

Quello che va ad iniziare è un Corso Base di specializzazione in prevenzione incendi per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno. Il tecnico abilitato, ovvero il professionista iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale, che supera tale corso e che, presentando apposita istanza, viene iscritto in tali elenchi, è per definizione un "**professionista antincendio**".

Quella del "professionista antincendio" è una delle figure cardine del regime prevenzionistico.

Con riferimento al paragrafo G.1.6 – Soggetti Codice di PI, si individuano - tra le altre - le seguenti:

1. Responsabile dell'attività: soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l'attività.
2. Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze.
3. **Professionista antincendio: tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.**
4. Progettista: tecnico abilitato o professionista antincendio, incaricato dal responsabile dell'attività della progettazione, ai fini antincendio, dell'attività stessa o di specifici ambiti di essa, nel rispetto delle competenze attribuite dalle disposizioni regolamentari.

Art. 16 - Procedure di prevenzione incendi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

….

4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

…

Il concetto che in materia di sicurezza antincendio fosse necessario acquisire certificazioni e dichiarazioni nasce negli anni '80 del secolo scorso con il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 che, all'art. 18, stabiliva che ai fini dell'approvazione dei progetti o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco **potevano** avvalersi di certificazioni rilasciate anche o da professionisti iscritti agli albi professionali.

Con la **legge 7 dicembre 1984, n. 818** concernente "*Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco"* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 338 del 10 dicembre 1984 questo concetto trovava la sua applicazione in quanto veniva specificato quanto segue:

"*Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite,* ***possono*** *richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto."*

Con il Decreto 25 marzo 1985 furono stabilite nel dettaglio le "*Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818*".

La modulistica del CNVVF attualmente in uso, da utilizzare per la presentazione della SCIA e il rinnovo periodico quinquennale, già riporta l'elenco delle certificazioni da produrre, finalizzate ad attestare il corretto funzionamento degli impianti, lo stato di conservazione dei protettivi, la resistenza al fuoco delle strutture e quant'altro, ad evidenziare come l'acquisizione di tale tipo di documentazione non rappresenti più una "facoltà" del Comando ma sia diventata parte imprescindibile dell'istruttoria tecnica.

IL DM 5 AGOSTO 2011: LA FORMAZIONE DEL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

Il DECRETO 5 agosto 2011 recante "*Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*" è la norma che attualmente disciplina la formazione e l'aggiornamento del professionista antincendio. Con la sua pubblicazione si è innovato quanto fino a quel momento fosse in vigore sulla materia. Sinteticamente si è:

a) ridefinito la struttura del corso base di specializzazione con durata di 120 ore;

b) introdotta una nuova modalità di svolgimento dell'esame di fine corso;

c) esclusa la possibilità di iscrizione del professionista negli elenchi del Ministero dell'interno con dieci anni di anzianità di iscrizione nel proprio albo;

d) eliminata la necessità di possedere il requisito dei due anni di iscrizione al proprio albo professionale per l'iscrizione negli elenchi;

e) introdotto il concetto dell'aggiornamento, ovvero il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno con la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento.

Art. 2 - Autorizzazione al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni

1. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati:

- al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139;

- alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007;

- nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Della legge 7 dicembre 1984, n. 818 abbiamo detto.

In materia di certificazioni una pietra miliare è costituita certamente dalla legge 5 marzo 1990, n°46 (G.U. n°59 del 12.3.1990) recante "norme per la sicurezza degli impianti" nella quale veniva detto:

"*Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte*" e che:

"*Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7.*"

Cito tale legge per il fatto che grazie ad essa si è veramente reso universale il concetto di "regola dell'arte" che – per la verità nel campo degli impianti elettrici – era stato introdotto già nel 1968 dalla Legge 186 e della relativa certificazione.

L'abrogato DM 4.5.1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco", all'art. 2, richiamava le dichiarazioni e le certificazioni da allegare alla domanda di sopralluogo atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura fossero stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Con la Lettera Circolare MI PROT. n° P 130 / 4101 sott. 72/E del 31 gennaio 2001 avente per oggetto "Modelli di certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I." l'allora

Direzione Generale per la Protezione Civile e i Servizi Antincendio ha distribuito i modelli delle certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di sopralluogo per il rilascio del C.P.I., atte a comprovare la conformità delle opere realizzate relativamente a strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianti facendo seguito a quanto già fatto - nell'ottobre 1999 - per la modulistica per la presentazione, ai Comandi provinciali VV.F., delle istanze e degli atti documentali ad esse correlate.

Tali modelli sono stati successivamente aggiornati, nel 2004 e nel 2008 e, con l'occasione della definizione del nuovo procedimento di prevenzione incendi, sono stati oggetto di totale revisione.

Venendo alle più recenti disposizioni, l'articolo 4 comma 3 del D.M. 7 agosto 2012 ha stabilito che tra gli allegati alla segnalazione certificata di inizio attività deve essere compresa l'asseverazione a firma di tecnico abilitato con le relative certificazioni e dichiarazioni, conformi - quest'ultime - a quanto riportato nell'Allegato II.

L'articolo 11, comma 1, dello stesso decreto ha previsto la definizione, con decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni relative ai prescritti adempimenti di prevenzione incendi.

La prima versione della modulistica relativa al nuovo procedimento di prevenzione incendi è stata pertanto introdotta con Decreto direttoriale n°200 del 31.10.2012 allegato alla Circolare DCPST prot. n°13552 del 31.10.2012.

I nuovi modelli, come meglio chiarito con la Circolare DCPST prot. n°14720 del 26.11.2012, pur mantenendo integra l'impostazione già prevista dalle precedenti versioni, sono stati predisposti sulla base dei contenuti dell'articolato del D.M. 7 agosto 2012 e recepiscono le novità e gli aggiornamenti introdotti in materia di prevenzione incendi dallo stesso decreto, in particolar modo per quanto riguarda:

- nuove definizioni relative agli adempimenti di prevenzione incendi;
- sottoclassificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- criteri per la determinazione degli adempimenti in funzione delle modifiche alle attività esistenti;
- documentazione tecnica da allegare alle istanze;
- richiamo dei contenuti del D.M. 9 maggio 2007 in materia di modalità di presentazione delle pratiche svolte seguendo l'approccio ingegneristico.

I Comandi Provinciali sono stati invitati ad adottare, a decorrere dal 27 novembre 2012, unicamente i modelli allegati al decreto direttoriale n. 200, evitando di apportare variazioni agli stessi.

E' stata fatta salva la validità della documentazione relativa agli impianti e prodotti posti in opera prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto e per i quali sia staia già redatta la relativa dichiarazione/certificazione con la modulistica precedentemente in uso.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.

2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo professionale;

b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.

Art. 5 - Esame di fine corso e commissione esaminatrice

1. A conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi, è previsto un esame inteso ad accertare l'idoneità dei partecipanti.

2. Qualora non superi l'esame, al candidato è consentito di ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve frequentare un nuovo corso.

Art. 7 - Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno **quaranta ore nell'arco di cinque anni** dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.

LA PREVENZIONE INCENDI

È, tra i tanti, con il soccorso tecnico urgente, uno dei principali compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei VVF .

Art. 13 - Definizione ed ambito di esplicazione (della prevenzione incendi)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

Art. 14 - Competenza e attività

1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

a) **l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;**

b) **il rilascio di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali, apparecchiature e simili;**

c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o **l'idoneità a svolgere attività di certificazione,** ispezione e prova **nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;**

d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su prodotti, materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;

d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio;

e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;

f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministra-zioni, l'Unione europea o le organizzazioni nazionali ed internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;

g) le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità;

h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;

i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.

3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, materiali, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.

4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.
6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Art. 15 - Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi
1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio e delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

Regime normativo prescrittivo e prestazionale
A proposito delle norme tecniche di prevenzione incendi bisogna cominciare con il dire che in Italia la sicurezza antincendio è sostanzialmente assicurata da un sistema normativo di tipo prescrittivo. Questo prevede l'emanazione di "regola tecniche" che, al fine di garantire la sicurezza della vita umana, l' incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente, stabiliscono le modalità per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati che, con riferimento al DM 3 Agosto 2015 (conosciuto come "Codice di prevenzione Incendi"), possiamo identificare in:

a. minimizzare le cause d'incendio o d'esplosione;
b. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività;
d. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
e. limitare gli effetti di un'esplosione;
f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
g. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
h. tutelare gli edifici pregevoli per arte o storia;
i. garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;
j. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio

Tali norme, obbligatorie perché pubblicate con decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano in maniera "verticale" le attività a rischio d'incendio e rendono possibile il raggiungimento di un prestabilito livello di sicurezza attraverso misure specificamente prescritte (stabiliscono, ad esempio, che una via d'esodo non deve essere più lunga di 30 metri o che la muratura di separazione di una centrale termica dal resto dello stabile deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 120, e così via).

Tale discorso vale anche per il "Codice di prevenzione incendi" cioè per le norme contenute nell'Allegato I al DM 3 Agosto 2015. Il Codice di prevenzione incendi, che avrebbe voluto costituire un Testo Unico di prevenzione Incendi, è pure esso un insieme di norme di tipo prescrittivo fatto salvo per quanto riguarda il capitolo M -Metodi nel quale si tratta dell'applicazione della FSE.

Il professionista applicando le norme tecniche prescrittive non può che sviluppare l'elaborato progettuale seguendo pedissequamente quanto indicato dalla regola tecnica essendo certo che, dall'applicazione di ogni punto, ne deriva l'automatico raggiungimento dei requisiti di sicurezza stabiliti.

Da tale modo di procedere deriva che nel caso in cui non si possa adempiere a tutto quanto prescritto dalle norme vigenti – per vincoli di natura varia, quali ad esempio il valore storico-artistico dell'edificio – si devono determinare gli apprestamenti che assicurino alla struttura un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme ricorrendo all'istituto della "deroga".

In alternativa è possibile il ricorso al cosiddetto "metodo prestazionale" che prevede che gli obiettivi di sicurezza sopra definiti siano conseguiti attraverso l'utilizzo di metodi di calcolo propri dell'ingegneria (fire safety engineering) e questo, abbiamo visto, è una precipua specificità e attribuzione del "professionista antincendio"[1].

La metodologia si basa su studi e campagne di sperimentazioni condotte dalla comunità scientifica internazionale allo scopo di stabilire i parametri fondamentali che influenzano l'evoluzione dell'incendio nel compartimento e si prefigge di arrivare a determinare e progettare i sistemi di protezione antincendio attiva e passiva dell'edificio, nonché il sistema delle vie d'esodo e le procedure d'emergenza sulla base della conoscenza del "reale" comportamento del fuoco e degli occupanti, tenendo presente la "performance" che l'edificio deve garantire in termini di sicurezza.

Il procedimento, che dovrebbe condurre ad una organica determinazione degli apprestamenti e delle soluzioni progettuali, più di quanto attualmente accade con l'utilizzo del metodo prescrittivo, è normalmente utilizzato in campo industriale - dove si è soliti determinare in maniera analitica gli effetti sulle persone e sulle infrastrutture di un rilascio di gas o di liquido infiammabile in termini di valori di picco della pressione (in caso di esplosione) o di irraggiamento termico (in caso di incendio stazionario o istantaneo).

Ricapitolando, le norme tecniche di prevenzione incendi sono distinguibili in:

- norme tecniche verticali (quelle applicabili ad una specifica "attività", di tipo civile ovvero: scuole, ospedali, locali di pubblico spettacolo e di tipo industriale: depositi di GPL, impianti di distribuzione stradali di carburante, ecc). Queste norme possono essere contenute nel Codice di Prevenzione Incendi (e in quanto tali costituire le cosiddette "RTV") ovvero essere escluse da questo e pubblicate con autonome decreto ministeriale;
- norme tecniche orizzontali: quelle incluse nel Codice di Prevenzione Incendi (le cosiddette RTO, ovvero:
    - Capitolo S.1 Reazione al fuoco
    - Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
    - Capitolo S.3 Compartimentazione
    - Capitolo S.4 Esodo
    - Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
    - Capitolo S.6 Controllo dell'incendio
    - Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
    - Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
    - Capitolo S.9 Operatività antincendio

[1] Quando è previsto l'uso dell'approccio prestazionale (FSE):

a. se si applica una regola tecnica verticale tradizionale:
    - la FSE può essere utilizzata per la verifica di soluzioni tecniche indicate nella deroga al fine di dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi indicati;
b. se si applica il Codice:
    1. la FSE è uno dei quattro "Metodi di progettazione della sicurezza antincendio" del paragrafo G.2.7. impiegabili per:
        a. la verifica delle soluzioni alternative al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione[1] (G.2.6.5.2);
        b. la verifica del livello di prestazione attribuito alle misure antincendio al fine di dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di sicurezza antincendio[1] (G.2.6.4)
    2. la FSE è uno dei cinque metodi utilizzabili, ai sensi del paragrafo G.2.8 – Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendio, per la verifica di soluzioni in deroga al fine di dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi indicati.

- Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio)

e quelle che non ne fanno parte, quali, ad esempio:

- decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
- decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
- decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione».

IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

L'attività di prevenzione incendi viene effettuata secondo un procedimento amministrativo innovato nell'anno 2011 con la pubblicazione del **DPR 1 Agosto 2011, n. 151 "**Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Il nuovo regolamento è nato con lo scopo di:

- aggiornare quanto esistente;
- semplificare il procedimento;
- razionalizzare l'impegno del CNVVF nelle attività di controllo;
- **integrare il procedimento di prevenzione incendi con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive del DPR 160/10**.

In che cosa si espleta l'aggiornamento:

- sono state ridefinite le attività soggette al controllo di prevenzione incendi da parte del CNVVF
- sono state distinte in tre categorie: A, B e C sottoposte a differenti procedimenti
- sono stati introdotti nuovi istituti: il NOF – NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ e le VERIFICHE IN CORSO D'OPERA.

Il Comando dei Vigili del Fuoco effettua:

- valutazione dei progetti;
- controlli di prevenzione incedi (OBBLIGATORI O A CAMPIONE)
- esprime parere in merito alle deroghe alle norme tecniche

Una importante innovazione è stata nel far sì che il "certificato di prevenzione incendi", così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non sia più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisca solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.
Il CPI assume – pertanto - la valenza di "**attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio**".

Art. 3 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI

- Si effettua solo per le attività di tipo B e C;
- I termini per l'espressione del parere sono di 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa;
- Scompare il riferimento al silenzio dissenso presente nel DPR 37/98;
- Scompare la possibilità di differire i termini (da 45 a 90 gg) necessari alla valutazione a causa della "complessità del progetto" dandone comunicazione all'interessato

Art. 4 CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:

- Vanno effettuati entro 60 gg dal ricevimento dell'istanza completa;
- La modalità è:
    a) a campione per le attività di tipo A e B;
    b) obbligatoria per quelli di tipo C;
- Solo per le attività di tipo C si rilascerà il Certificato di Prevenzione Incendi;
- Per le attività di tipo A e B, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, si rilascerà copia del verbale della visita tecnica.

IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO: COMPETENZE PROFESSIONALI

Si prova a proporre un elenco, certamente non esaustivo, delle attribuzioni riconosciute al professionista antincendio.

Con riferimento al DM 7 Agosto 2012 recante "*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*":

Art. 3 - Istanza di valutazione dei progetti
Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica allegata all'istanza, **deve essere a firma di professionista antincendio.**

Art. 5 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'articolo 5 del DPR 151/2011 deve contenere:

a) asseverazione, **a firma di professionista antincendio**, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.

Art. 6 - Istanza di deroga

a) documentazione tecnica, **a firma di professionista antincendio**, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

Nell'istanza di deroga, in caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), **a firma di professionista antincendio**, deve.. (omissis)

ALLEGATO II (al DM 7 Agosto 2012) - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/0 SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

1.1 La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti **a firma di professionista antincendio**.

n.b.: La **valutazione** della classe di resistenza al fuoco dell'elemento strutturale portante o separante può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare: la relativa **certificazione** è **sempre a firma di professionista antincendio**. Ciò contrariamente a quanto accadeva con la precedente normativa che consentiva che la valutazione tabellare della resistenza al fuoco dell'elemento portante e/o separante **fosse a firma di tecnico abilitato**, ovvero di professionista iscritto in albo professionale che opera nel campo delle proprie competenze (leggasi: non iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno).

2. PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, **da professionista antincendio**, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

3 – IMPIANTI

3.3 Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi **non ricadenti** nell'ambito di applicazione del DM 37/08 la documentazione atta ad attestare la loro realizzazione nel rispetto della regola dell'arte è costituita dalla **dichiarazione a firma dell'installatore di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto** (MOD. PIN 2.4 – 2012 DICH. IMP.). Tale dichiarazione è corredata di:

a) progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti;
b) relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati;
c) manuale d'uso e manutenzione dell'impianto;

In assenza di tale progetto la documentazione è costituita da una **certificazione a firma di professionista antincendio di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto (**MOD. PIN 2.5 – 2012 CERT.IMP.).

Ai sensi del DM 20 dicembre 2012 recante "*Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*":

2.1. PROGETTAZIONE

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la regola dell'arte, che deve essere adeguatamente integrato in caso di modifiche apportate in corso d'opera all'impianto di base del progetto. Il progetto è redatto da un tecnico abilitato. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, **il progetto è redatto da professionista antincendio**. Il progetto dell'impianto, cosi come effettivamente realizzato, deve essere consegnato al responsabile dell'attività e da questo reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

3.1. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Ai fini della valutazione del progetto dell'attività, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, gli impianti di protezione attiva contro l'incendio previsti nella documentazione tecnica di cui all'allegato I del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, dovranno essere documentati come segue:

a) Impianti da realizzare secondo le norme pubblicate dall'Ente di Normalizzazione Europea: la documentazione da presentare è costituita dalla **specifica dell'impianto** che si intende realizzare:
b) Impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: la documentazione da presentare è quella di cui alla precedente lettera a), a **firma di professionista antincendio**

3.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, gli impianti dovranno essere documentati come segue:

a) Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea: per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di conformità resa ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell'impianto, di cui al decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, a firma dell'impresa installatrice, ovvero, per gli impianti privi della dichiarazione di conformità, ed eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, di cui al sopra citato decreto,

resa da un professionista antincendio. Il progetto e gli allegati dovranno essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. Per gli impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle conseguenti misure compensative, previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007, la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata con la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, **a firma di professionista antincendio.**

b) Impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: la documentazione da presentare è quella di cui alla precedente lettera a), primo comma, integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, **a firma di professionista antincendio**.

Ai sensi delle norme tecniche dell'Allegato I del DM 3 agosto 2015 (cosiddetto Codice di prevenzione incendi):

Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.1.3 Prevenzione incendi
14. Soluzione alternativa (alternative solution): soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il professionista antincendio è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.

Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.2.7 Metodi di progettazione della sicurezza antincendio
I succitati "metodi di progettazione della sicurezza antincendio" ammessi sono:

1. Soluzioni progettuali che prevedono l'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo: L'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto della evoluzione tecnologica, è consentito in tutti i casi in cui **l'idoneità all'impiego possa essere attestata dal professionista antincendio**;
2. Ingegneria della sicurezza antincendio: **Il professionista antincendio** applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3 oppure in base a principi tecnico-scientifici riconosciuti a livello nazionale o internazionale.
3. Prove sperimentali: **Il professionista antincendio** esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa, finalizzata a riprodurre ed analizzare dal vero i fenomeni (es. chimico-fisici e termodinamici, esodo degli occupanti, …) che caratterizzano la problematica oggetto di valutazione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione incendi. Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

G.2.8 Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendi
In caso di ricorso a "Soluzione in deroga": è prevista una analisi e progettazione secondo giudizio esperto ai fini della deroga. L'analisi secondo giudizio esperto è fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del **professionista antincendio**, esperto del settore della sicurezza antincendio.

G.2.10 Indicazioni generali per la progettazione di impianti per la sicurezza antincendio
G.2.10.1 Prescrizioni comuni
3. Fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti rientranti nel campo di applicazione di specifiche tecniche armonizzate, qualora il progetto dell'impianto sia elaborato secondo norme internazionali o norme riconosciute a livello internazionale, Technical Specification (TS) o Technical Report (TR), lo stesso deve essere a firma di professionista antincendio.
4. Il progetto dell'impianto deve essere a firma di professionista antincendio anche in caso di soluzioni progettuali che prevedono l'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo di cui al paragrafo G.2.7.

7. Ai fini della valutazione del progetto antincendio dell'attività, prevista dalla normativa vigente, gli impianti devono essere documentati dalla *specifica dell'impianto* che si intende installare o modificare sostanzialmente. La specifica dell'impianto deve essere a firma di *tecnico abilitato* nel caso di cui al comma 2 o di *professionista antincendio* nel caso di cui al comma 3.

Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
S.2.8.3 Strutture vulnerabili in condizioni di incendio
4. In caso di produzioni strutturali in serie, sono ammesse valutazioni di resistenza al fuoco valide per costruzioni tipologiche o per prototipi. Il professionista antincendio provvede a certificare i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture in opera verificando, in particolare, il rispetto delle ipotesi alla base delle verifiche di resistenza al fuoco condotte sui prototipi.

Capitolo S.6 Controllo dell'incendio
S.6.8.2 Progettazione della Rete Idranti
7. Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione idrica dell'impianto da acquedotto, la disponibilità può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti come specificato dalla norma UNI 10779 o criterio equivalente. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli enti erogatori o da professionista antincendio.

Sezione M Metodi
Capitolo M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

COMPETENZE DEL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

	NORMA	NOTA	MODELLO
Asseverazione	DM 7.8.2012 Art.5	Per rinnovo	PIN 3.1_2014
Certificazione di resistenza al fuoco	DM 7.8.2012 Allegato II 1.1	Qualunque modalità (analitica, tabellare, sperimentale)	PIN 2.2_2023
Dichiarazione inerente i prodotti	DM 7.8.2012 Allegato II 2.1	a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio	PIN 2.3_2018
Dichiarazione di rispondenza e corretto funzionamento degli impianti	DM 7.8.2012	Nei casi possibili, per impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e non soggetti al DM 37/08	PIN 2.5_2018
Progetto impianti protezione attiva antincendio	DM 20.12.2012 Codice di PI	Impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio	
Specifica dell'impianto di protezione attiva	DM 20.12.2012 Codice di PI	Impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio	
Documentazione tecnica	DM 7.8.2012	In caso di deroga	
		In caso di ricorso all'approccio ingegneristico ex DM 7 maggio 2007	
Utilizzo soluzione alternative	Codice di PI G.1.3	Per la dimostrazione del raggiungimento del collegato livello di prestazione	
Utilizzo dei seguenti metodi: • soluzioni progettuali tecniche innovative • ingegneria della sicurezza antincendio • prove sperimentali	Codice di PI	Per la dimostrazione del raggiungimento del collegato livello di prestazione	
		Per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio se i livelli attribuiti sono inferiori a quelli proposti	
Utilizzo del giudizio esperto	Codice di PI	In caso di deroga	
Attestazione ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione idrica dell'impianto da acquedotto	Codice di PI		
Valutazioni di resistenza al fuoco	Codice di PI	per costruzioni tipologiche o per prototipi	